

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול
יונתן משריקי

פ/25/3624

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – מידע ללקוח אודות סכומי יתרה בחשבון עובר ושב וחלופות השקעה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4א5 1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 3א5 יבוא :

"מידע אודות סכומי 4א5. (א) היה לקוח ביתרת זכות בחשבון עובר ושב יתרה בחשבון עובר ושב וחלופות השקעה תאגיד בנקאי ללקוח אודות יתרת הזכות בחשבונו, ויציע לו חלופות השקעה שאותן הוא מעמיד ללקוחותיו, תוך פירוט התנאים שלהן.

(ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תימסר ללקוח באחת הדרכים המפורטות בסעיף 2א5(ה), שבה בחר הלקוח לקבל הודעות מהתאגיד הבנקאי."

דברי הסבר

מנתונים של בנק ישראל נמצא כי נכון לרבעון הראשון של שנת 2023 נמצא סכום של כ-535 מיליארד שקלים חדשים בחשבונות עובר ושב של לקוחות תאגידים בנקאיים שאינם מניבים ללקוחותיהם ריבית. כאשר הכסף נח בחשבון ואינו נמצא בפיקדון או בחלופת השקעה אחרת – הוא אינו מייצר ללקוח רווח. מנגד רווחי התאגידים הבנקאיים מזנקים בזכות אותו כסף שהציבור מחזיק בחשבונות העובר ושב שאינו צובר ריבית. תאגידים בנקאיים יכולים להפקיד את כספי העובר ושב של לקוחותיהם בבנק המרכזי, ולקבל את הכספים המושקעים בתוספת ריבית בנק ישראל בקירוב. הרווח לפני מס שנובע לתאגידים הבנקאיים מהכסף שנמצא בחשבונות העובר ושב ואינו צובר ריבית, הוא ריבית בנק ישראל

¹ ס"ח התשמ"א מס' 1023 עמ' 258

הממוצעת באותה תקופה כפול כמות סכום הכסף שהוחזק בעובר ושב. לחלופין התאגידים הבנקאיים יכולים להלוות את אותו סכום ולקבל ריבית גבוהה עוד יותר.

דוחות רבעון ראשון לשנת 2023 שפורסמו על ידי התאגידים הבנקאיים חשפו כי רווחיהם הגיעו לסכום של כ-15 מיליארד שקלים חדשים. סכום זה הגיע, בין היתר, לאור זינוק של עשרות אחוזים בריבית בנק ישראל בשנה החולפת.

אחת הסיבות שסכומים אלו נגשים לתאגידים בנקאיים לצורך הפקדתם והנבת רווחים גדולים בזכותם, היא נוכח העובדה שציבור הלקוחות בדרך כלל אינו מודע לסכום היתרה הקיימת בחשבון העובר ושב, ואינם מודעים לאפיקים אחרים ויתרונות הגלומים בחלופות השקעה המניבות ריבית.

הצעת חוק זו באה להיטיב עם ציבור הלקוחות ולקבוע כי תאגידים בנקאיים יחויבו להודיע לציבור לקוחותיהם אודות סכומי יתרה בחשבון עובר ושב ובדבר חלופות השקעה המוצעות על ידי תאגידים בנקאיים ללקוחותיהם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)